PERSONALWESEN · TAG 05 · MONTAG, 02.11.2026 · FREIWILLIGE ÜBUNG

Aufgabenbogen 2 · Fälle und Transfer · Lösung zur Selbstkontrolle

Der Arbeitsvertrag

Dieser Aufgabenbogen ist freiwillig und übt die Anwendung des Stoffs an Fällen aus der Nordlicht Gruppe. Lesen Sie jeden Sachverhalt genau, prüfen Sie Schritt für Schritt und begründen Sie Ihr Ergebnis mit der passenden Vorschrift. Zeigen Sie bei Rechnungen jeden Rechenschritt. Planen Sie insgesamt etwa 55 Minuten ein. Erlaubte Hilfsmittel sind die Skripte von Tag 05, eine Gesetzessammlung und ein Taschenrechner.

Umfang 9 offene Fragen · etwa 58 Minuten · 62 Punkte.

Frage 1 · 6 Punkte · 6 Min

Nordlicht Media beschäftigt seit acht Monaten einen Social-Media-Redakteur als freien Mitarbeiter. Er arbeitet montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr im Büro, nutzt einen Firmenlaptop, steht im Redaktionsplan und muss Urlaub bei der Teamleitung beantragen. Jeden Monat stellt er eine Rechnung über einen festen Betrag. Beurteilen Sie, ob er Arbeitnehmer ist, und erläutern Sie die Folgen für die Personalabteilung.

Musterlösung. Maßgeblich ist § 611a BGB. Arbeitnehmer ist, wer weisungsgebundene, fremdbestimmte Arbeit in persönlicher Abhängigkeit leistet. Entscheidend ist die tatsächliche Durchführung und nicht die Bezeichnung des Vertrags (§ 611a Abs. 1 BGB). Der Redakteur arbeitet zu festen Zeiten und an einem festen Ort, die Nordlicht Media vorgibt. Er ist in den Redaktionsplan eingegliedert und arbeitet mit Betriebsmitteln des Arbeitgebers. Dass er Urlaub beantragen muss, zeigt, dass er über seine Zeit nicht frei verfügt. Ein eigenes unternehmerisches Risiko ist nicht erkennbar, denn er erhält jeden Monat denselben Betrag. Die Rechnung ändert daran nichts. Ergebnis ist, dass er nach den tatsächlichen Umständen Arbeitnehmer ist. Für die Personalabteilung folgt daraus, dass sie ihn als Arbeitnehmer behandeln muss. Sie muss ihn zur Sozialversicherung anmelden und Beiträge abführen. Er hat Anspruch auf Urlaub nach Haustarif, auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und, weil er länger als sechs Monate beschäftigt ist, auf Kündigungsschutz. Außerdem muss sie ihm einen Nachweis nach § 2 NachwG aushändigen und den Vertrag richtig als Arbeitsvertrag fassen.

Das muss vorkommen. § 611a BGB mit den Merkmalen weisungsgebunden, fremdbestimmt, persönliche Abhängigkeit. Tatsächliche Durchführung als Maßstab. Zuordnung der Sachverhaltsmerkmale feste Zeit, fester Ort, Eingliederung, Urlaubsantrag, kein Unternehmerrisiko. Klares Ergebnis Arbeitnehmer. Mindestens drei Folgen wie Anmeldung Sozialversicherung, Urlaub, Entgeltfortzahlung, Kündigungsschutz, Nachweis.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Frage 2 · 6 Punkte · 6 Min

Bei Nordlicht Automobile gilt der Haustarif mit 30 Urlaubstagen bei 5 Arbeitstagen. Der Arbeitsvertrag von Mechatroniker A nennt 22 Urlaubstage, der von Serviceleiterin B 33 Urlaubstage. Der Betriebsrat und die Werkstattleitung wollen in einer Betriebsvereinbarung für alle Werkstattkräfte 28 Urlaubstage festlegen. Bestimmen Sie für A und B den Urlaubsanspruch und beurteilen Sie die geplante Betriebsvereinbarung.

Musterlösung. Für das Arbeitsverhältnis gilt die Rangfolge Gesetz, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung, Arbeitsvertrag und Weisung. Ergänzt wird sie durch das Günstigkeitsprinzip nach § 4 Abs. 3 TVG. Eine niedrigere Regel darf nur zugunsten des Arbeitnehmers abweichen. Mechatroniker A hat vertraglich 22 Tage. Das liegt zwar über dem gesetzlichen Mindesturlaub von 20 Arbeitstagen (§ 3 BUrlG), aber unter dem Haustarif. Die Vertragsklausel ist insoweit unwirksam, für A gelten 30 Urlaubstage. Serviceleiterin B hat vertraglich 33 Tage. Das ist günstiger als der Haustarif, also gelten für B die 33 Tage. Die geplante Betriebsvereinbarung ist aus zwei Gründen nicht durchsetzbar. Erstens ist die Urlaubsdauer im Haustarif geregelt. Nach dem Tarifvorbehalt in § 77 Abs. 3 BetrVG dürfen tariflich geregelte Arbeitsbedingungen nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein, außer der Tarifvertrag lässt es ausdrücklich zu. Zweitens würden 28 Tage den Haustarif unterschreiten, und die niedrigere Regel kann den Beschäftigten nicht weniger geben als die höhere. Die Werkstattkräfte behalten deshalb mindestens 30 Urlaubstage.

Das muss vorkommen. Rangfolge und Günstigkeitsprinzip nach § 4 Abs. 3 TVG. A erhält 30 Tage, Begründung Unterschreitung des Tarifs. B erhält 33 Tage, Begründung günstiger. Betriebsvereinbarung scheitert am Tarifvorbehalt § 77 Abs. 3 BetrVG. Zusätzlich Unterschreitung des Tarifs als Argument. Gesetzlicher Mindesturlaub als untere Grenze erwähnt.

Frage 3 · 8 Punkte · 7 Min

Eine Pflegekraft im ambulanten Dienst von Nordlicht Gesundheit arbeitet in Teilzeit 30 Stunden je Woche und verdient 2.400,00 Euro im Monat. Im November geht sie an einem Tag ohne Erlaubnis zwei Stunden früher nach Hause. An einem anderen Tag springt der Dienstwagen nicht an, sie kann 1,5 Stunden keine Patienten anfahren. Außerdem lässt sie aus Unachtsamkeit ein Blutzuckermessgerät für 450 Euro fallen, das Verschulden ist als mittlere Fahrlässigkeit einzustufen und der Schaden wird hälftig geteilt. Berechnen Sie den Stundenlohn und das Novembergehalt brutto. Beurteilen Sie jeden Vorfall mit Vorschrift.

Musterlösung. Zuerst wird der Stundenlohn berechnet. Monatsstunden = Wochenstunden mal 4,33 Wochen je Monat = 30 mal 4,33 = 129,90 Stunden. Stundenlohn = Monatsgehalt geteilt durch Monatsstunden = 2.400,00 Euro geteilt durch 129,90 = 18,4758, gerundet 18,48 Euro. Vorfall 1 ist eine Nichtleistung. Die Pflegekraft arbeitet zwei Stunden nicht, ohne dass ein Grund beim Arbeitgeber liegt. Nach dem Grundsatz ohne Arbeit kein Lohn entfällt der Lohn für diese Zeit (§ 326 Abs. 1 BGB). Abzug = 2 mal 18,48 Euro = 36,96 Euro. Zusätzlich kann der Arbeitgeber abmahnen. Vorfall 2 gehört zum Betriebsrisiko. Der Dienstwagen ist ein

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Betriebsmittel des Arbeitgebers, die Pflegekraft hat ihre Arbeit angeboten. Sie behält ihren Lohn und muss nicht nacharbeiten (§ 615 S. 1 und S. 3 BGB). Abzug 0,00 Euro. Vorfall 3 ist eine Frage der Arbeitnehmerhaftung. Bei mittlerer Fahrlässigkeit wird der Schaden nach dem innerbetrieblichen Schadensausgleich geteilt. Bei hälftiger Teilung trägt sie 450 Euro geteilt durch 2 = 225 Euro, den Rest trägt Nordlicht Gesundheit. Das ist ein Schadensersatzanspruch und keine Lohnminderung, das Verschulden muss der Arbeitgeber beweisen (§ 619a BGB). Novembergehalt brutto = 2.400,00 Euro minus 36,96 Euro = 2.363,04 Euro.

Das muss vorkommen. Monatsstunden 129,90 und Stundenlohn 18,48 Euro mit Rechenweg. Vorfall 1 Nichtleistung, § 326 Abs. 1 BGB, Abzug 36,96 Euro, Abmahnung möglich. Vorfall 2 Betriebsrisiko, § 615 BGB, kein Abzug, keine Nacharbeit. Vorfall 3 mittlere Fahrlässigkeit, 225 Euro Schadensersatz, keine Lohnminderung, Beweislast § 619a BGB. Ergebnis 2.363,04 Euro brutto.

Frage 4 · 7 Punkte · 6 Min

Eine Exportleiterin im Bereich Außenhandel von Nordlicht Handel verdient 60.000 Euro im Jahr. In ihrem Vertrag steht ein schriftliches Wettbewerbsverbot für drei Jahre nach dem Ausscheiden. Als Entschädigung sind 40 Prozent ihrer letzten Bezüge vorgesehen. Sie hat gekündigt und will in sechs Wochen zu einem Wettbewerber wechseln. Beurteilen Sie die Klausel und berechnen Sie, was eine wirksame Klausel mindestens kosten würde. Was gilt bis zu ihrem letzten Arbeitstag?

Musterlösung. Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot ist nur wirksam, wenn es schriftlich vereinbart wird, höchstens zwei Jahre dauert und der Arbeitgeber eine Karenzentschädigung zusagt. Diese muss für jedes Jahr des Verbots mindestens die Hälfte der zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistungen betragen (§§ 74, 74a HGB). Die Schriftform ist hier eingehalten. Die Dauer von drei Jahren überschreitet aber die Höchstgrenze von zwei Jahren. Die zugesagte Entschädigung von 40 Prozent liegt unter dem Mindestwert von 50 Prozent. Nach § 74 Abs. 2 HGB ist das Verbot ohne ausreichende Zusage für die Arbeitnehmerin nicht verbindlich. Sie muss sich deshalb nach dem Ausscheiden nicht daran halten. Eine wirksame Klausel hätte so aussehen müssen. Höchstdauer 2 Jahre. Entschädigung je Jahr = 60.000 Euro mal 50 Prozent = 30.000 Euro. Gesamtkosten = 30.000 Euro mal 2 = 60.000 Euro. Zum Vergleich hätte die alte Klausel 60.000 Euro mal 40 Prozent = 24.000 Euro je Jahr vorgesehen. Bis zum letzten Arbeitstag besteht das Arbeitsverhältnis weiter. Als kaufmännische Angestellte darf sie nach § 60 HGB ohne Einwilligung keine Geschäfte im Geschäftszweig von Nordlicht Handel machen, also zum Beispiel noch keine Kunden für den Wettbewerber werben. Außerdem gilt ihre Verschwiegenheitspflicht über Geschäftsgeheimnisse.

Das muss vorkommen. Voraussetzungen Schriftform, höchstens zwei Jahre, mindestens 50 Prozent Karenz. Prüfung der Klausel mit Ergebnis Dauer zu lang und Entschädigung zu niedrig. Folge nach § 74 Abs. 2 HGB nicht verbindlich. Rechnung 30.000 Euro je Jahr und 60.000 Euro insgesamt. Während des Arbeitsverhältnisses § 60 HGB und Verschwiegenheit.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Frage 5 · 7 Punkte · 6 Min

Nordlicht Reisen plant für 2027 vier befristete Einstellungen. Erstens eine Saisonkraft für die Hauptreisezeit von Mai bis September. Zweitens eine Beraterin für ein neues Angebot Gruppenreisen, das man zunächst sechs Monate testen will, wobei die Person erprobt werden soll. Drittens einen Berater für den seit Jahren stetig wachsenden Bereich Firmenreisen, der Vertrag soll mit dem Sachgrund vorübergehender Bedarf befristet werden. Viertens eine Absolventin direkt nach ihrem Studium im Tourismusmanagement. Beurteilen Sie für jede Stelle, ob ein Sachgrund vorliegt, und machen Sie bei Bedarf einen Alternativvorschlag. Was gilt für die Form?

Musterlösung. Die Befristung mit Sachgrund ist nach § 14 Abs. 1 TzBfG zulässig, wenn ein sachlicher Grund bei Vertragsschluss vorliegt und die Dauer zu ihm passt. Stelle 1 ist zulässig. Die Hauptreisezeit ist ein nur vorübergehender betrieblicher Bedarf. Es handelt sich um eine kalendermäßige Befristung mit festem Enddatum. Stelle 2 ist ebenfalls zulässig, wenn es wirklich um die Erprobung der Person geht. Die Erprobung ist im Gesetz als Sachgrund genannt, und sechs Monate stehen in einem angemessenen Verhältnis zur Tätigkeit. Stelle 3 ist kritisch. Ein vorübergehender Bedarf setzt voraus, dass die Mehrarbeit absehbar wieder wegfällt. Bei einem seit Jahren stetig wachsenden Bereich ist das nicht der Fall, der Sachgrund liegt nicht vor. Als Alternative kommt eine Befristung ohne Sachgrund nach § 14 Abs. 2 TzBfG bis zu zwei Jahre in Betracht, wenn der Berater vorher nicht bei Nordlicht Reisen beschäftigt war. Sinnvoller ist wegen des Dauerbedarfs ein unbefristeter Vertrag mit Probezeit. Stelle 4 ist zulässig, denn der Anschluss an ein Studium ist ein gesetzlicher Sachgrund. Für alle vier Verträge gilt, dass die Befristungsabrede vor Arbeitsbeginn von beiden Seiten eigenhändig unterschrieben werden muss (§ 14 Abs. 4 TzBfG). Sonst gilt der Vertrag als unbefristet (§ 16 TzBfG). Den Sachgrund muss man nicht in den Vertrag schreiben, zur Klarheit wird er aber genannt.

Das muss vorkommen. § 14 Abs. 1 TzBfG als Maßstab. Stelle 1 vorübergehender Bedarf zulässig. Stelle 2 Erprobung zulässig. Stelle 3 kein vorübergehender Bedarf, Alternative sachgrundlose Befristung mit Voraussetzungen oder unbefristeter Vertrag. Stelle 4 Anschluss an Studium zulässig. Schriftform vor Beginn mit Folge § 16 TzBfG.

Frage 6 · 7 Punkte · 7 Min

Eine Sachbearbeiterin im Vertrieb des Großhandels von Nordlicht Handel arbeitet seit 2024 in Teilzeit mit 25 Wochenstunden und verdient 2.000,00 Euro. Eine vergleichbare Vollzeitkollegin verdient 3.080,00 Euro bei 38,5 Stunden. Die Sachbearbeiterin möchte ab dem 01.04.2027 nur noch 20 Stunden arbeiten. Prüfen Sie, ob sie heute anteilig gleich bezahlt wird, ob sie einen Anspruch auf Verringerung hat und was sie beim Antrag beachten muss. Berechnen Sie ihr künftiges Gehalt.

Musterlösung. Zuerst wird die Gleichbehandlung geprüft. Teilzeitkräfte dürfen ohne sachlichen Grund nicht schlechter behandelt werden und erhalten das Entgelt mindestens anteilig (§ 4 Abs. 1 TzBfG). Vollzeitwert = Teilzeitentgelt geteilt durch Teilzeitstunden mal Vollzeit-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

stunden = 2.000,00 Euro geteilt durch 25 mal 38,5 = 80,00 Euro mal 38,5 = 3.080,00 Euro. Das entspricht genau dem Gehalt der Vollzeitkollegin, sie wird also anteilig gleich bezahlt. Danach wird der Anspruch auf Verringerung geprüft. Nach § 8 TzBfG braucht es ein Arbeitsverhältnis von mehr als sechs Monaten und einen Arbeitgeber mit in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmern. Sie ist seit 2024 beschäftigt, und Nordlicht Handel hat 59 Beschäftigte. Beide Voraussetzungen sind erfüllt. Beim Antrag muss sie die Textform einhalten, zum Beispiel per E-Mail, und den Antrag spätestens drei Monate vor dem gewünschten Beginn stellen. Für den 01.04.2027 sollte der Antrag also bis Ende Dezember 2026 beim Arbeitgeber sein. Künftiges Gehalt = 80,00 Euro je Wochenstunde mal 20 Stunden = 1.600,00 Euro. Die Personalabteilung muss danach den Vertrag anpassen und die geänderten Angaben zu Arbeitszeit und Entgelt nachweisen (§ 2 NachwG).

Das muss vorkommen. Vollzeitwert 3.080,00 Euro mit Rechenweg und Ergebnis anteilig gleich. § 4 Abs. 1 TzBfG genannt. § 8 TzBfG mit beiden Voraussetzungen und Anwendung auf den Fall. Textform und Frist von drei Monaten mit passendem Termin. Künftiges Gehalt 1.600,00 Euro. Hinweis auf Vertragsanpassung oder Nachweis.

Frage 7 · 7 Punkte · 6 Min

Eine Kauffrau beginnt am 01.09.2026 bei Nordlicht Immobilien mit einer vereinbarten Probezeit von sechs Monaten. Nordlicht Immobilien hat 12 Beschäftigte. Der Arbeitgeber kündigt, die Kündigung geht ihr am Donnerstag, 12.11.2026 zu. Bestimmen Sie das Ende des Arbeitsverhältnisses und prüfen Sie, ob ein Kündigungsgrund nach dem KSchG nötig ist. Wie wäre es, wenn nur drei Monate Probezeit vereinbart wären und die Kündigung erst am Montag, 14.12.2026 zuginge?

Musterlösung. Im Grundfall läuft am 12.11.2026 noch die vereinbarte Probezeit von höchstens sechs Monaten. Es gilt die Frist von zwei Wochen ohne festen Endtermin (§ 622 Abs. 3 BGB). Die Frist beginnt am Freitag, 13.11.2026 und endet am Donnerstag, 26.11.2026. Das ist der letzte Tag des Arbeitsverhältnisses. Ein Kündigungsgrund nach dem KSchG ist nicht nötig. Nordlicht Immobilien hat zwar mehr als zehn Arbeitnehmer, aber das Arbeitsverhältnis besteht noch nicht länger als sechs Monate (§ 1 Abs. 1 KSchG). In der Abwandlung endet die Probezeit am 30.11.2026. Bei Zugang am 14.12.2026 gilt deshalb die Grundfrist von vier Wochen zum 15. oder zum Monatsende (§ 622 Abs. 1 BGB). Vier Wochen ab dem 15.12.2026 enden am Montag, 11.01.2027. Das ist kein zulässiger Endtermin, der nächste Termin ist der 15.01.2027. Auch hier braucht der Arbeitgeber keinen Kündigungsgrund nach dem KSchG, denn die Wartezeit von sechs Monaten wäre erst Ende Februar 2027 erfüllt. Das Beispiel zeigt, dass Probezeit und Wartezeit unterschiedliche Dinge regeln. Die Probezeit bestimmt die Frist, die Wartezeit den Kündigungsschutz.

Das muss vorkommen. Grundfall Probezeitfrist zwei Wochen nach § 622 Abs. 3 BGB, Ende 26.11.2026. KSchG nicht anwendbar wegen Wartezeit, Betriebsgröße erkannt. Abwandlung

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Probezeit vorbei, Grundfrist vier Wochen zum 15. oder Monatsende, Ende 15.01.2027 mit Rechenweg. Wartezeit auch hier nicht erfüllt. Abgrenzung Probezeit und Wartezeit.

Frage 8 · 8 Punkte · 8 Min

Mareike Voss legt Ihnen den Entwurf für einen Disponenten bei Nordlicht Logistik vor. Beginn ist Montag, 01.02.2027. Beurteilen Sie jede Klausel mit Vorschrift und schlagen Sie bei Fehlern eine richtige Regelung vor.

Klausel	Inhalt im Entwurf
§ 1 Dauer	befristet ohne Sachgrund für 18 Monate, Unterschrift beider Seiten am ersten Arbeitstag nach Schichtende
§ 2 Probezeit	4 Monate mit Einarbeitungsplan, Kündigungsfrist 2 Wochen
§ 3 Arbeitszeit	38,5 Stunden, Überstunden in angemessenem Umfang sind mit dem Gehalt abgegolten
§ 4 Urlaub	30 Arbeitstage nach Haustarif
§ 5 Nebentätigkeit	jede Nebentätigkeit ist ausnahmslos verboten
§ 6 Ausschlussfrist	alle Ansprüche verfallen 3 Monate nach Fälligkeit
§ 7 Nachweis	die Vertragsbedingungen erhält der Mitarbeiter als PDF per E-Mail

Musterlösung. § 1 ist fehlerhaft. 18 Monate liegen zwar unter der Höchstdauer von zwei Jahren (§ 14 Abs. 2 TzBfG). Die Befristung braucht aber die Schriftform vor Arbeitsbeginn (§ 14 Abs. 4 TzBfG). Wird erst nach Schichtende am ersten Tag unterschrieben, hat der Disponent schon gearbeitet, und der Vertrag gilt als unbefristet (§ 16 TzBfG). Richtig ist die Unterschrift beider Seiten vor dem 01.02.2027. § 2 ist in Ordnung. Die Probezeit liegt unter sechs Monaten, die Frist beträgt zwei Wochen (§ 622 Abs. 3 BGB). Bei 18 Monaten Befristung mit Einarbeitungsplan steht sie im Verhältnis zur Dauer, ähnlich wie im vom BAG gebilligten Fall mit 4 von 12 Monaten (§ 15 Abs. 3 TzBfG). § 3 ist in einem Formularvertrag intransparent. Der Disponent kann nicht erkennen, wie viele Überstunden angemessen sind (§ 307 Abs. 1 BGB). Besser ist eine feste Zahl abgegoltener Stunden oder die Vergütung jeder Überstunde. § 4 ist richtig, der Haustarif gewährt 30 Tage und liegt über dem Gesetz (§ 3 BUrlG). § 5 ist ein Totalverbot und benachteiligt unangemessen (§ 307 BGB). Angemessen ist eine Pflicht, Nebentätigkeiten vorher anzuzeigen. § 6 ist insoweit unwirksam, als sie auch den Mindestlohn erfasst (§ 3 MiLoG). Die Klausel muss Mindestlohnansprüche ausdrücklich ausnehmen. § 7 ist fehlerhaft. Nordlicht Logistik gehört zum Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe nach § 2a SchwarzArbG. Dort bleibt der Nachweis in Schriftform Pflicht. Zusätzlich muss der Arbeit-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

geber den Disponenten nachweislich und schriftlich auf die Pflicht hinweisen, einen Ausweis mitzuführen.

Das muss vorkommen. § 1 Schriftform vor Beginn verletzt, Folge unbefristet nach § 16 TzBfG. § 2 zulässig mit § 622 Abs. 3 BGB und Verhältnismäßigkeit. § 3 intransparent nach § 307 BGB mit Verbesserung. § 4 korrekt. § 5 Totalverbot unangemessen, Anzeigepflicht. § 6 Mindestlohn ausnehmen nach § 3 MiLoG. § 7 Schriftform wegen § 2a SchwarzArbG und Hinweis auf Ausweispflicht.

Frage 9 · 6 Punkte · 6 Min

Personalleiter Deniz Yildirim schlägt vor, neue Beschäftigte in allen Sparten künftig nur noch mündlich einzustellen, um Zeit zu sparen. Ein schriftlicher Vertrag sei überflüssig, weil Arbeitsverträge ohnehin formfrei seien. Nehmen Sie begründet Stellung zu diesem Vorschlag.

Musterlösung. Herr Yildirim hat insoweit recht, als ein Arbeitsvertrag grundsätzlich formfrei ist. Er kommt durch Angebot und Annahme zustande und ist auch mündlich wirksam (§§ 145 ff. BGB). Der Vorschlag ist trotzdem nicht zu empfehlen. Erstens brauchen bestimmte Vereinbarungen zwingend die Schriftform. Eine Befristung, etwa für Saisonkräfte bei Nordlicht Reisen oder eine Elternzeitvertretung bei Nordlicht Gesundheit, ist ohne Schriftform vor Arbeitsbeginn unwirksam, und der Vertrag gilt als unbefristet (§§ 14 Abs. 4, 16 TzBfG). Auch ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot, zum Beispiel für Vertriebskräfte bei Nordlicht Handel, ist nur schriftlich wirksam (§ 74 HGB). Zweitens bleibt die Pflicht aus dem Nachweisgesetz bestehen. Die Personalabteilung muss die wesentlichen Bedingungen zu den Fristen am ersten Arbeitstag, am siebten Kalendertag und nach einem Monat nachweisen (§ 2 NachwG). Ein fehlender Nachweis ist eine Ordnungswidrigkeit (§ 4 NachwG). Bei Nordlicht Logistik muss der Nachweis zudem schriftlich erfolgen (§ 2a SchwarzArbG). Drittens fehlt ohne schriftlichen Vertrag jeder Beweis über Tätigkeit, Arbeitsort, Probezeit oder Versetzungsmöglichkeiten. Das verkleinert auch das Weisungsrecht, weil unklar bleibt, was vereinbart ist. Zeit spart der Vorschlag also nicht. Empfehlenswert ist ein vollständiger schriftlicher Mustervertrag, der alle Pflichtangaben enthält und den Nachweis gleich miterfüllt. Wo die Textform erlaubt ist, kann der Nachweis digital mit Empfangsbestätigung erfolgen.

Das muss vorkommen. Formfreiheit zutreffend anerkannt. Schriftform für Befristung und Wettbewerbsverbot mit Folgen. Nachweispflicht mit Fristen und Ordnungswidrigkeit bleibt bestehen. Besonderheit Logistik nach § 2a SchwarzArbG. Beweisfunktion und Bedeutung für das Weisungsrecht. Klare Empfehlung mit Alternative und Beispielen aus mindestens zwei Sparten.

Selbsteinschätzung

Gesamtpunktzahl 62.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Prozent	Note	Punkte
ab 92 Prozent	sehr gut (1)	ab 57 Punkte
ab 81 Prozent	gut (2)	ab 50 Punkte
ab 67 Prozent	befriedigend (3)	ab 42 Punkte
ab 50 Prozent	ausreichend (4)	ab 31 Punkte
ab 30 Prozent	mangelhaft (5)	ab 19 Punkte
unter 30 Prozent	ungenügend (6)	darunter

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.